

0001167-46.2012.8.26.0159

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Comarca: Cunha

Foro: Foro de Cunha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... cumpre esclarecer:

APELAÇÃO CRIME ROUBO QUALIFICADO ARTIGO 157 , § 2º , INCISOS I E II , DO CÓDIGO PENAL DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO RÉU MARCOS CUSTÓDIO DE SOUZA HOMOLOGADO APELAÇÃO DO RÉU ROGER JÚNIOR CARDOSO DE MORAIS PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS ALIBI ALEGADO PELO RÉU QUE NÃO RESTOU COMPROVADO PELOS CORRÉUS ENVOLVIDOS, NEM POR PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cunha

Foro de Cunha

Vara Única

Praça Dr. Prudente Guimarães, 12, Cunha - SP - cep 12530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001167-46.2012.8.26.0159 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001167-46.2012.8.26.0159

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Vilmo Tavares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Vistos.

Vilmo Tavares foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Artigo 70 do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 22 de julho de 2012, por volta de 18h, na Rodovia Salvador Pacetti, Km 56, Cunha, praticou lesão corporal na direção de veículo automotor.

O oferecimento da denúncia ocorreu no dia 10/10/2012 (fs. 01/02). E seu recebimento se deu no dia 04/10/2012 (f. 38).

Citado (fl. 63), o acusado ofereceu resposta à acusação (fs. 73/74).

Após, foi ratificado o recebimento da denúncia (fs. 81/82).

Oferecida proposta de suspensão condicional do processo em 01/06/2016 (fl. 97/98).

Revogação da suspensão condicional do processo determinada em 13/08/2020 (fl. 152/154)

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento no dia 29 de março de 2022, oportunidade em que foi produzida a prova oral.

O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia. A defesa, a seu turno, teceu suas teses e pedidos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente. Materialidade delitiva bem delineada nos autos através do Laudo pericial de fl. 25/26 e 46; Laudo de vistoria dos veículos (fl. 31/34); boletim de ocorrência (fs. 03/05) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria quanto ao delito em questão é certa, e repousa no réu.

O réu foi ouvido e prestou seus esclarecimentos. Em juízo, o acusado informou que estava em Ubatuba e um amigo o chamou para ir na casa dele em Cunha. Disse que não podia ir porque sua habilitação estava suspensa. No domingo foram para a roça e seu amigo ingeriu muita bebida alcoólica. No final da tarde a esposa do amigo disse que ele não podia dirigir e que o acusado teria que conduzir o veículo. Quando chegou na rodovia, o carro da frente acelerou e ele entrou atrás, no que apareceu a moto do nada. Esperou o SAMU, foi para a santa casa e para a delegacia. O carro da frente era conduzido pela esposa de sua amigo (Angela). Angela entrou na pista e o acusado entrou junto. Estava muito escuro. Não viu nada na hora. Estava devagar. Era noite, já estava escuro. Não viu se tinha veículo na via. Só entrou atrás do carro da Angela. Estava dirigindo seu carro e Angela dirigia o carro do marido dela.

Sirley Antero dos Santos informou em juízo que estava na garupa da moto indo de Cunha para Paraty. Quem pilotava a motor era seu irmão. Só viu o farol do carro vindo em sua direção e não viu mais nada depois. O carro veio de paraibuna. Machucou-se bastante. Não sabe o que aconteceu com o motorista porque desmaiou e só acordou no hospital. Ficou hospitalizada por 8 dias. Ficou com sequela na perna direita. Teve que colocar platina no joelho e parafusos na perna. Se andar muito a pena dói. Não pode andar muito. Não foram procurados pelo acusado para ressarcir despesas. O acusado deu apenas 300 reais para comprar remédios, mas não foi suficiente. Não processou o acusado na esfera cível. Seu irmão não desmaiou, prestou socorro para a depoente. A habilitação do acusado estava vencida. Não sabe a velocidade que estava a moto, mas estava bem devagar. Estava frio na época. Não tinha neblina.

Lourenço Pereira dos Santos informou em juízo que veio buscar sua irmã e de repente o carro saiu da estrada de terra. O carro pegou do meio da moto para trás. Pegou mais sua irmã. Ficou normal, mas sua irmã desmaiou. O acusado esperou o SAMU chegar. Não teve sequela, só problemas na moto. Não foi ressarcido do prejuízo da moto. A primeira vez que fez orçamento para consertar a moto, ficava em 1500,00. Não tinha como arrumar a moto, então trocou só o amortecedor. Na hora ficou muito nervoso e não falou com o acusado. O acusado foi na santa casa junto com as vítimas e na delegacia. O carro saiu da estrada de terra e não ajudou o depoente com nada. Para a moto não deu nada, deu uma ajuda para sua irmã comprar remédios. O depoente está bem hoje e trabalhando.

Percebe-se que, embora o acusado tenha confessado parcialmente os fatos em juízo, as alegações do acusado em audiência de instrução encontram divergência daquelas apresentadas na fase policial, momento em que sequer mencionou a presença de outro veículo no local ou de amigos no carro da frente, os quais poderiam ter se apresentado como testemunhas de defesa tanto na fase policial quanto em juízo.

Acerca da tese de tese exculpante alegada pelo acusado, cumpre esclarecer:

APELAÇÃO CRIME ROUBO QUALIFICADO ARTIGO 157 , § 2º , INCISOS I E II , DO CÓDIGO PENAL DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO RÉU MARCOS CUSTÓDIO DE SOUZA HOMOLOGADO APELAÇÃO DO RÉU ROGER JÚNIOR CARDOSO DE MORAIS PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS ALIBI ALEGADO PELO RÉU QUE NÃO RESTOU COMPROVADO PELOS CORRÉUS ENVOLVIDOS, NEM POR PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS PELA DEFESA ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O RÉU PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE POSSUEM GRANDE VALOR PROBATÓRIO CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO RECURSO DESPROVIDO. Se o réu alega alibi suficiente a excluir sua participação na empreitada delituosa, trás para a defesa o ônus de comprová-lo, o que não ocorreu nos autos. (TJPR - 5ª C.Criminal - RSEAC - 653965-5 - Londrina - Rel.: Juiz Marcio José Tokars - Unânime - J. 25.08.2011) TJ-PR - RSE 6539655 PR 653965-5

ÁLBI QUE NAO FOI COMPROVADO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPÇÃO CULPOSA PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1....A teor do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a

quem a fizer, de modo que cumpre à defesa do réu demonstrar o álibi por ela arguido....Não o fazendo e tendo o órgão acusador se desincumbido a contento de seu ônus probatório, age corretamente o juiz de origem ao proferir um édito condenatório. 3. STJ - ARESp 1704657 TO 2020/0120179-7

Desta feita, a ausência de provas acerca das alegações apresentadas pela defesa, aliada à confissão parcial do réu, bem como às declarações das vítimas é suficiente para embasar a procedência da pretensão acusatória.

Nesses termos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ACUSADO - NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DELINEADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, delineada a culpa do condutor e atestadas as lesões ao ofendido, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do delito de lesão corporal na direção de veículo automotor. TJ-MG - APR 10026180011020001

EMENTA: : APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA -VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR - NECESSIDADE. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, as declarações extremamente coerentes da vítima, aliadas ao devido exame dos demais elementos de convicção coligidos ao feito, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser aplicada de forma proporcional à reprimenda privativa de liberdade, nos limites definidos pelo art. 293 , caput, do CTB . TJ-MG - APR 10778170013032001

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO, MAJORADO POR TER SIDO PRATICADO POR PESSOA SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - COLISÃO NA TRASEIRA - CULPA PRESUMIDA - ART. 29 , II , DO CTB - PALAVRA DA VÍTIMA - COERÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRETENDIDA REDUÇÃO - ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIIS DA AÇÃO CRIMINOSA - GRAVIDADE CONCRETA DO RESULTADO NATURALÍSTICO E PRESENÇA DE SEQUELAS PARA A VÍTIMA - IDONEIDADE - FRAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - 3. APELO DESPROVIDO. 1. Em sede de lesão corporal no trânsito, a comedida palavra da vítima e o fato de ter sido abalroada na parte traseira de seu veículo automotor, constituem valiosos dados de convicção, capazes de autorizar a condenação penal, máxime quando não há perícia técnica no local do acidente e os depoimentos policiais não presenciais do fato não elidem prontamente a versão da ofendida. 2. A majoração penal decorrente das consequências extrapenais deixadas em razão da prática de crime de lesão corporal no trânsito efetivamente se justifica concretamente, pois além da gravidade das lesões corporais imputadas à vítima, que permaneceu durante oito meses sem poder trabalhar, passou a apresentar graves sequelas pós-lesões, como a dificuldade de permanecer em pé por muito tempo, o atrofiamento de músculos e ausência de sensação tátil no local afetado. 3. Apelo desprovido. TJ-MT - APR 00065957820168110064

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Com efeito, a confissão realizada pelo réu na fase judicial foi amplamente corroborada pelos demais elementos de prova colhidos nos autos.

Registre-se, por oportuno, que em observância à determinação constitucional da razoável duração do processo, bem como do disposto na resolução 105/2010 do CNJ, desnecessária a transcrição dos depoimentos. No mesmo sentido, o STJ: "(...) 5. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência

de instrução em meio audiovisual. Tal regra - cuja redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008 - não tem o escopo somente de reduzir o tempo de realização do ato, em razão da desnecessidade da redução, a termo, dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas, mas, também o de possibilitar registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples escrita. Vê-se, assim, que o dispositivo não causa prejuízo às partes. Ao contrário, fortalece a sua segurança. 6. Por isso, corretamente, estabelece o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, que, "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição". 7. A busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O fato de não terem sido degravados e transcritos depoimentos orais alinhou-se ao espírito da referida norma constitucional. 8. No mais, se ao Julgador ocorre a necessidade de ter acesso ao conteúdo dos depoimentos gravados em meio audiovisual, pode fazê-lo com o auxílio de uma miríade de equipamentos, dispensada efetivamente a degravação. 9. O Poder Judiciário brasileiro, a bem de todos, tem buscado nos recursos tecnológicos meios para otimizar a prestação jurisdicional, devendo se harmonizar com este horizonte todos aqueles que nele atuam. (...)" HC 177195 / SP. Também: (...) 1. A mens legis do artigo 405 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/08, consiste em impor como regra o registro dos depoimentos por meios ou recursos de gravação, dentre os quais se declina o audiovisual, afastando-se a necessidade de sua transcrição. RHC 47283 / RS

Assim, as provas produzidas nas duas fases procedimentais demonstraram, de forma clara, que o acusado, de fato, causou lesões corporais na direção de veículo automotor, conforme descrito na denúncia.

Nesta senda, a conduta do acusado tipifica o crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro descrito na denúncia e não existe causa excludente da antijuridicidade. Desta feita, a condenação do réu é medida que se impõe. Assim, demonstrada a autoria e materialidade delitiva, em observância aos artigos 59 e seguintes do Código Penal, passo à dosagem da pena que será aplicada. Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais que desabonem o acusado. Portanto, estabeleço a pena no mínimo legal, qual seja, 06 meses de detenção, 10 dias multa e 30 dias de suspensão da habilitação.

Inexistindo circunstâncias a serem valoradas na segunda (acusado tecnicamente primário e sem antecedentes) e terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena anteriormente estabelecida, fixando-a em 06 meses de detenção, 10 dias multa e 30 dias de suspensão da habilitação.

Ante a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal (Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior), de rigor o aumento da pena em 1/6. Desta feita, fixo a pena definitiva em 7 meses de detenção, 11 dias multa e 35 dias de suspensão da habilitação. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, em observância ao disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, será o aberto.

Diante da quantidade de pena privativa de liberdade ora aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena inferior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Portanto, com fundamento no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, vigente ao tempo da execução.

Ante todo o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado Vilmo Tavares, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo do artigo 303, do CTB, impondo, por

isso, a pena privativa de liberdade de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por prestação pecuniária), 11 dias multa e 35 dias de suspensão da habilitação.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Faculto ao réu recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver custodiado.

Expeça-se a certidão de honorários ao patrono nomeado, conforme Convênio OAB-Defensoria Pública.

Transitada a presente em julgado, expeça-se certidão de honorários, comunicando-se e arquivando-se os autos com as cautelas devidas. Feitas as devidas anotações e comunicações, expeça-se ofício ao TRE.

Custas na forma da Lei.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C

Cunha, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA